



BLOC E

Tus derechos como trabajador

Trabajar no es sólo cobrar a fin de mes. Es entrar en un contrato con derechos exigibles y obligaciones concretas. Esta unidad es el manual básico de lo que la ley dice que te corresponde desde el primer día, incluso si tu primer contrato dura sólo tres meses de verano.

A QUÉ RESPONDE ESTA UNIDAD

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque E: derechos como trabajador.
- Bloque E: contrato, nómina y jornada.
- Bloque E: representación y negociación colectiva.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Comprender el mundo del trabajo y los derechos laborales básicos.



§1

El Estatuto de los Trabajadores

La norma marco del trabajo por cuenta ajena y los diez derechos que garantiza



Mínimos que solo se pueden mejorar

El Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015, reformado en 2021) es la norma marco de todo el trabajo por cuenta ajena en España. Fija derechos mínimos: un convenio o un contrato individual pueden mejorarlos, nunca rebajarlos. Si tu contrato te reconoce 25 días de vacaciones, es nulo en ese punto, porque el ET garantiza al menos 30.

Ley, convenio y contrato: cada capa puede sumar derechos, ninguna puede restarlos.

Diez derechos desde el primer día



TRABAJO, DINERO Y TIEMPO

- Trabajo y libre elección de profesión (Constitución art. 35)
- Salario pactado, en la fecha pactada y con nómina escrita
- Jornada máxima: 40 horas semanales en cómputo anual
- Descanso semanal de día y medio ininterrumpido como mínimo
- 30 días naturales de vacaciones retribuidas por año trabajado

IGUALDAD, FAMILIA Y VOZ COLECTIVA

- Dos pagas extraordinarias al año como mínimo
- Igualdad de retribución: a igual trabajo, igual salario
- Conciliación: permisos por nacimiento, cuidados y deberes públicos
- Indemnización por despido, según sea improcedente, objetivo o nulo
- Libertad sindical, negociación colectiva y huelga sin represalias

1.221 €

BRUTOS AL MES EN 14 PAGAS

El SMI de 2026

17.094 € brutos anuales, un 3,1 % más que en 2025 (RD 126/2026). Las dos pagas extras son un derecho estatutario desde 1980, una rareza en Europa. Pagar menos del SMI es infracción muy grave.



CONCEPTO CLAVE

Tu salario mínimo real es el del convenio

El SMI es un suelo legal absoluto, pero casi todos los sectores tienen convenio colectivo propio —hostelería, comercio, construcción, sanidad privada, banca— con salarios superiores por categoría. Búscalos en el REGCON del Ministerio de Trabajo antes de aceptar una oferta. Cobrar el SMI cuando tu convenio fija 1.400 € es una infracción que la empresa debe corregir con efectos retroactivos.



§ 2

Jornada, descanso y vacaciones

El suelo legal lo fija el Estatuto; la aplicación concreta, el convenio

La jornada efectiva la fija el convenio



REFERENCIA	JORNADA ANUAL
40 horas semanales puras	1.826 horas
Oficinas y despachos	unas 1.770 horas
Comercio textil	1.770 horas
Hostelería estatal	1.800 horas

El límite legal son 40 horas semanales en cómputo anual; casi todos los convenios fijan una jornada efectiva menor.



Descansos y horas extra

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben mediar 12 horas. Eso bloquea el clásico «cierras a las dos y entras a las nueve al desayuno». El descanso semanal mínimo es de día y medio ininterrumpido. Las horas extraordinarias están limitadas a 80 al año y se compensan con descanso o se pagan, nunca por debajo del valor de la hora ordinaria.



Vacaciones: 30 días al año, proporcionales en contratos cortos

$$\text{días de vacaciones} = 30 \times (\text{días trabajados} / 365)$$

DONDE

30 Días naturales por año completo trabajado que reconoce el ET.

días trabajados Los que dura el contrato, no los efectivamente trabajados.

365 Días del año natural que sirven de referencia.

EJEMPLO

Un contrato de tres meses (91 días) da $30 \times 91/365 = 7,5$ días. No se cambian por dinero mientras dura el contrato; si termina sin disfrutarlas, se abonan en el finiquito.



Vacaciones de un contrato de verano

Marta trabaja como camarera en un chiringuito de Gandia del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026: 92 días. Su convenio le reconoce los 30 días naturales del ET y su salario mensual bruto es de 1.350 €. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden y cuánto cobraría si no llega a disfrutarlas?

1. Días proporcionales: $30 \times (92 / 365) = 7,56$ días naturales, que en la práctica se redondean a 7,5.
2. Como la empresa la necesita los tres meses completos, lo habitual es no disfrutarlos y cobrarlos en el finiquito.
3. Salario diario bruto: $1.350 / 30 = 45$ € al día.
4. Importe de las vacaciones: $7,5 \times 45 = 337,5$ € brutos.
5. Ese importe va en el finiquito junto al último salario y la parte proporcional de las pagas extras.
6. Para disfrutarlas en lugar de cobrarlas hay que pactarlo por escrito antes de que acabe el contrato.



§ 3

Trabajar a partir de los 16 años

Antes no se puede, salvo espectáculos públicos; de 16 a 18, con protección reforzada

Lo que cambia si tienes menos de 18



	PERSONA ADULTA	DE 16 A 18 AÑOS
Jornada máxima diaria	9 horas ordinarias	8 horas, formación incluida
Descanso semanal	Día y medio ininterrumpido	Dos días completos
Trabajo nocturno (22:00 a 6:00)	Permitido	Prohibido
Horas extraordinarias	Hasta 80 al año	Prohibidas
Pausa en jornada continuada	30 min a partir de 6 horas	30 min a partir de 4,5 horas

El régimen de los menores de 18 es reforzado: la ley les da más protección, no menos.



Antes de los 16 no se puede trabajar

Solo se admite en espectáculos públicos con autorización expresa de la autoridad laboral. Entre los 16 y los 18 hace falta autorización parental por escrito si vives con tus progenitores, y siguen prohibidos los trabajos declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos: maquinaria peligrosa, sustancias tóxicas, alturas. En manipulación de cargas, el límite recomendado baja de 25 a 15 kilos.



§ 4

Prevención de riesgos laborales

La mayoría de accidentes graves de menores de 25 años ocurren en hostelería, construcción y agricultura



Los EPI los paga la empresa

Casco, arnés, guantes o calzado: el RD 773/1997 obliga a entregarlos gratis y a reponerlos. Nunca se descuentan del salario.

profedeconomia.es

PattayaPatro1, CC BY-SA 4.0

Ley 31/1995: quién debe qué



LA EMPRESA DEBE

- Evaluar los riesgos de cada puesto y mantener el Plan de Prevención accesible
- Formar sobre los riesgos antes de empezar, gratis y dentro de la jornada
- Entregar los EPI gratuitamente y reponerlos cuando pierden efectividad
- Ofrecer vigilancia de la salud gratuita y, salvo casos tasados, voluntaria
- Informar, consultar y dejar participar a la plantilla en prevención

LA PERSONA TRABAJADORA DEBE

- Usar bien los EPI y no desactivar los dispositivos de seguridad
- Cumplir las medidas de prevención aprendidas en la formación
- Comunicar de inmediato cualquier situación de riesgo
- Cooperar en la mejora continua de la seguridad
- No usar máquinas para las que no tiene formación ni autorización



Dónde consultar la prevención de verdad

El INSST publica las Notas Técnicas de Prevención: guías sectoriales gratuitas que cualquier empresa o trabajador puede consultar.
profedeeconomia.es

Foto: Americo Toledano, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



CONCEPTO CLAVE

El accidente in itinere también cuenta

Si sufres un accidente yendo o volviendo del trabajo por tu ruta habitual, sin desvíos y dentro de un margen razonable de tiempo, la ley lo trata como accidente laboral. La Mutua paga el 75 % del salario desde el primer día, frente al 60 % desde el cuarto en una baja por enfermedad común, y asume también la asistencia sanitaria.



§ 5

Convenio, comité y sindicatos

Ley, convenio y contrato: la capa que más matiza el día a día es la del medio



Primero de Mayo, Madrid 2019

Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0

CCOO y UGT negocian más del 90 % de los convenios del país. Tus condiciones dependen más del convenio que de tu contrato individual.

predeeeconomia.es

Quién negocia y quién representa



Convenio colectivo

Acuerdo entre sindicatos y patronal que regula salarios, jornada, vacaciones y complementos de un sector o de una empresa. Se consulta gratis en el REGCON.

Delegado de personal

Representación obligatoria en empresas de 10 a 49 personas, entre uno y tres según plantilla. De 6 a 10 se puede elegir si la plantilla lo decide.

Comité de empresa

Obligatorio a partir de 50 personas. Recibe información trimestral sobre empleo y cuentas y debe ser consultado antes de un despido colectivo.

Representatividad

Se mide por los resultados de las elecciones sindicales en los centros de trabajo: solo por encima de cierto umbral se pueden negociar convenios estatales.

Glovo y la Ley Rider de 2021

Durante años, plataformas como Glovo o Deliveroo obligaban a sus repartidores a darse de alta como autónomos: se ahorraban las cotizaciones y ellos se quedaban sin vacaciones, sin paro y sin indemnización.

En 2020 el Tribunal Supremo los declaró trabajadores por cuenta ajena.

El RD-ley 9/2021 reconoció la presunción de laboralidad.

Y obligó a informar al comité del algoritmo que reparte el trabajo.

LA PREGUNTA

¿Qué derechos concretos perdía un repartidor por estar dado de alta como autónomo?

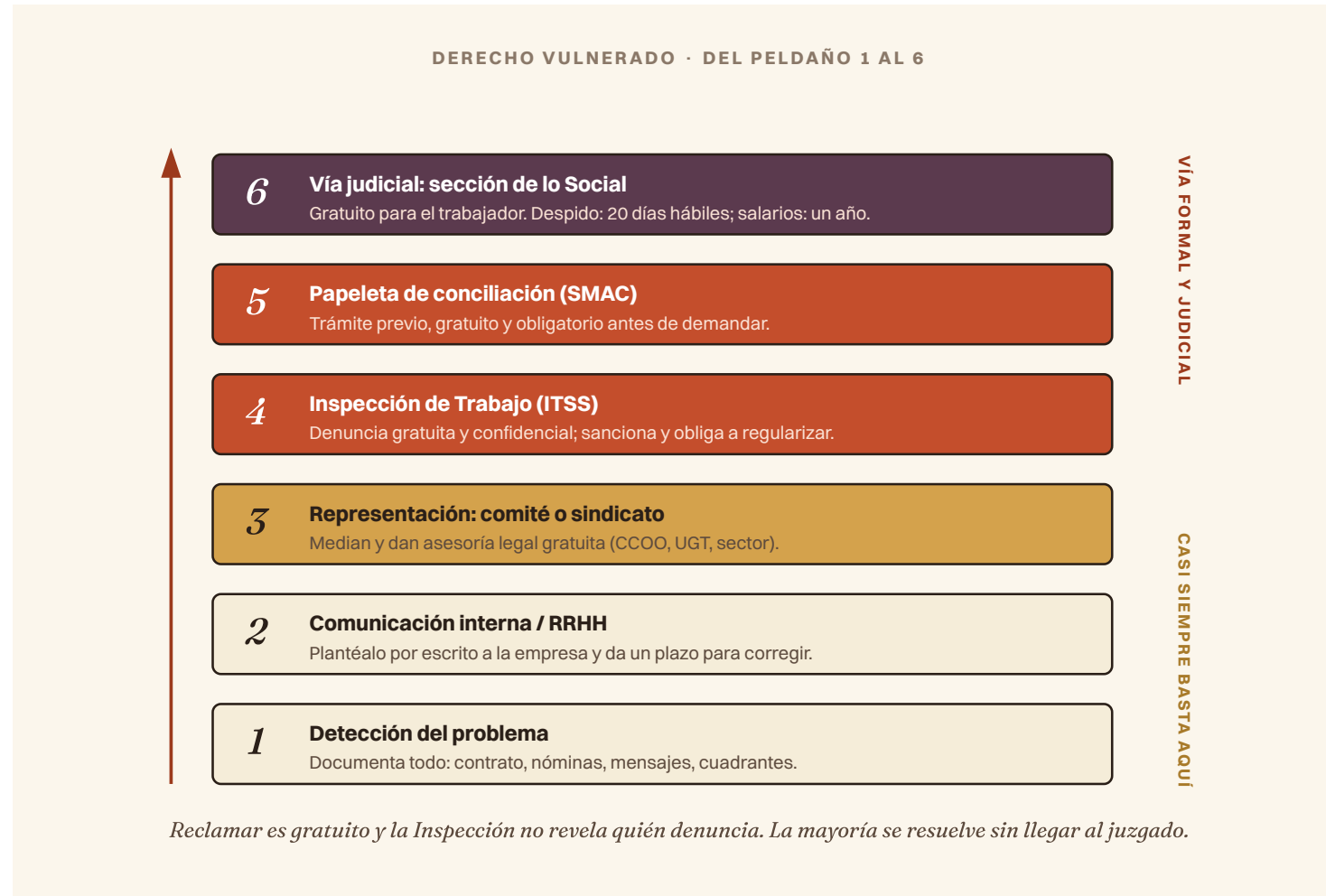


§ 6

Si te vulneran un derecho

*Una vía gratuita y razonablemente rápida,
del email a la empresa a la sección de lo
Social del Tribunal de Instancia*

De menos a más formal: primero la empresa, después la representación sindical, la Inspección y, si hace falta, el juzgado.



Cómo reclamar, paso a paso



- 01 Documenta desde el primer día: contrato, nóminas, cuadrantes y mensajes. Si te hacen firmar algo que no aceptas, añade «no conforme».
- 02 Habla primero con la empresa por escrito: muchos problemas son errores administrativos. Explica qué está mal y da un plazo.
- 03 Acude al delegado, al comité o al sindicato del sector: dan asesoría legal gratuita a sus afiliados.
- 04 Denuncia ante la Inspección de Trabajo: es gratuita, se hace online y es confidencial.
- 05 Demanda en el Tribunal de Instancia, tras el SMAC. Plazos: 20 días hábiles para un despido; un año para salarios impagados.



Trabajas de cara al público en un bar. ¿Cuál de estas situaciones es un riesgo psicosocial?

A Cargar cajas pesadas en el almacén del local

B Usar productos de limpieza concentrados sin guantes

C Aguantar el trato hostil de un cliente cada tarde

D Cortarte con el cuchillo o quemarte en la cocina

Solución: C. Los riesgos psicosociales dañan la salud mental: acoso, estrés por carga de trabajo o conflictos con clientes. Cargar peso es un riesgo físico, el producto de limpieza es químico y el corte, un accidente.



Tu contrato de tres meses acaba y no has disfrutado los 7,5 días de vacaciones que te corresponden. ¿Qué ocurre?

A Se pierden: las vacaciones no disfrutadas caducan al acabar el contrato

B La empresa debe abonarlas en el finiquito

C Se acumulan para tu próximo contrato con otra empresa

D Solo se cobran si lo pactaste por escrito al firmar

Solución: B. El derecho se genera desde el primer día. Si la empresa no facilita disfrutarlas, debe compensarlas en dinero: así lo confirmó el Tribunal Supremo en el caso de Mercadona de 2023.



VUELVE AL CASO

Luis y los 30 € en sobre

Sin contrato ni alta, Luis no cotiza, no tiene cobertura si se quema con la freidora, no puede probar nada si el jefe deja de pagarle y no tiene protección frente al despido. Con 17 años la ley es aún más estricta: autorización paterna escrita, contrato registrado, alta en la Seguridad Social y dos días de descanso semanal. La oferta razonable es contrato, alta y nómina, aunque sean pocas horas.

Si te lo niegan, no es tu empleo: es la trampa de otro.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías enumerar los diez derechos básicos del Estatuto de los Trabajadores.
- ☐ Sabrías separar la jornada máxima legal de la jornada efectiva que fija el convenio.
- ☐ Sabrías calcular las vacaciones proporcionales de un contrato de tres meses.
- ☐ Sabrías citar cinco obligaciones del empresario y cinco tuyas en prevención de riesgos.
- ☐ Sabrías explicar qué hacen el convenio, el comité de empresa y los sindicatos.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.